

종묘생산업자에 대한 행정처분의 세부기준 (제15조관련)

1. 일반 기준

- 가. 위반행위가 2 가지 이상인 경우로써 그에 해당하는 각각의 처분기준이 다른 경우에는 그 중 중한 처분기준에 의하며, 2 가지 이상의 처분기준이 동일한 영업정지인 경우에는 중한 처분기준의 2분의 1까지 가중할 수 있다. 다만, 각 처분기준을 합산한 기간을 초과할 수 없다.
- 나. 위반행위의 회수에 따른 순차적 행정처분의 기준은 최근 2년간 같은 항목의 위반행위로 행정처분을 받은 일이 있는 경우에 적용한다. 이 경우 행정처분 기준의 적용일은 동일한 위반사항에 대하여 행정처분한 날과 다시 동일한 위반사항을 적발한 날로 한다.
- 다. 처분권자는 위반행위의 동기, 내용 및 그 결과를 고려하여 제2호에 따른 행정처분을 2분의 1 범위 내에서 감경할 수 있다. 다만, 그 행정처분이 등록취소인 경우에는 감경대상에서 제외한다.

2. 개별 기준

위 반 사 항	해당법 조 문	행정처분기준		
		1회	2회	3회
가. 거짓 그 밖의 부정한 방법으로 등록한 경우	법 제16조제3항제1호	등록취소		
나. 업무정지명령을 받은 기간 중에 종묘생산업을 한 경우	법 제16조제3항제2호	등록취소		
다. 정당한 사유 없이 등록을 한 날부터 1년 이내에 사업에 착수하지 아니하거나 1년 이상 계속하여 휴업한 경우	법 제16조제3항제3호	영업정지 1년	등록취소	
라. 종묘생산업자가 종묘생산업의 등록을 한 후 법 제16조제1항 기준을 갖추지 못한 경우	법 제16조제3항제4호	영업정지 1년	등록취소	
마. 종묘생산업자가 법 제16조제2항을 위반하여 품질표시를 하지 아니한 경우 (1) 10퍼센트 미만을 표시하지 아니한 때 (2) 10퍼센트 이상 30퍼센트 미만을 표시하지 아니한 때 (3) 30퍼센트 이상 표시하지 아니한 때 (4) 품질표시를 허위로 한 때	법 제16조제3항제5호 법 제16조제3항제5호 법 제16조제3항제5호 법 제16조제3항제5호	영업정지 1년 영업정지 2년 등록취소 등록취소	영업정지 2년 등록취소	등록취소
바. 종묘생산업자가 법 제67조제2항에 따른 출하금지명령 또는 소독·폐기 등의 명령을 이행하지 아니한 경우	법 제16조제3항제6호	영업정지 1년	등록취소	